

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5667/2533

บริษัท ไทย ประกันชีวิต จำกัด
นาย วิโรจน์ หรือพุดพิงศ์ สุทธิพงษ์ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 161, มาตรา 242, มาตรา 247

จำเลยที่ 2 และทนายมีได้แก่อุทธรณ์หรือยื่นคำร้องหรือได้กระทำการใด ๆ ต่อศาลอันจะถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติในการดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์ การที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้โจทก์รับผิดชอบใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แก่จำเลยที่ 2 จึงเป็นการไม่ถูกต้องศาลฎีกาแก้ไขให้ถูกต้องได้.

คดีนี้ โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้เงินกู้จำนวน 1,783,130 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จำนองเป็นประกัน ออกขายทอดตลาด

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การต่อสู้ว่าไม่เคยมอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 นำที่ดินตามฟ้องไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกันการกู้ยืมเงินของจำเลยที่ 1 โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและฟ้องโจทก์เคลือบคลุม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์ตามฟ้องจำเลยที่ 2 ให้
ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

จำเลยที่ 2 ไม่แก้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 5,000 บาท แทน
จำเลยที่ 2

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 2 มิได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ 1 จด
ทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันการกู้ยืมเงินของจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 ไม่
ต้องรับผิดชอบ

อนึ่ง จำเลยที่ 2 และทนายจำเลยที่ 2 มิได้แก้อุทธรณ์หรือยื่นคำร้องหรือได้
กระทำการใด ๆ ต่อศาลอันจะถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติในการดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์
ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้โจทก์รับผิดชอบใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แก่จำเลยที่
2 จึงเป็นการไม่ถูกต้อง

พิพากษายืน แต่โจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนจำเลยที่
2 ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 5,000 บาทแทนจำเลยที่ 2.

(ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ-ประศาสน์ ธำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ